

CHARTRE ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIQUE DU TOGO GREEN FUND (TGF)

Adoptée par délibération n° _____/CA-TGF/2026 du Conseil d'Administration en date du _____, en application de l'article 7 du décret n° _____/PC fixant les attributions, l'organisation et le fonctionnement du TOGO GREEN FUND

PRÉAMBULE

Le TOGO GREEN FUND (TGF), établissement public administratif créé pour servir de guichet unique national de mobilisation, de gestion et d'allocation des ressources destinées au financement de l'environnement et du climat, est appelé à gérer des fonds publics et des ressources internationales sensibles, notamment celles issues du marché du carbone.

La confiance des partenaires nationaux et internationaux, des communautés bénéficiaires et des contribuables repose sur l'intégrité, la transparence et la redevabilité de sa gouvernance. C'est dans cet esprit que le Conseil d'Administration adopte la présente charte, qui fixe les principes et obligations éthiques et déontologiques applicables à l'ensemble des organes, dirigeants et personnels du TGF.

La présente charte s'inscrit dans le prolongement du décret portant attributions, organisation et fonctionnement du TGF, de la loi n° 2025-006 du 14 avril 2025 portant lutte contre les changements climatiques et des principes d'intégrité, de transparence, d'équité et de redevabilité affirmés par les textes applicables au marché du carbone togolais.

CHAPITRE I : DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er : Objet

La présente charte définit les principes éthiques fondamentaux et les obligations déontologiques applicables aux membres du Conseil d'Administration, des comités thématiques, au Directeur général, au personnel, aux experts et prestataires externes ainsi qu'aux bénéficiaires des financements du TGF.

Article 2 : Champ d'application

La présente charte s'applique :

- aux membres du Conseil d'Administration ;
- aux membres des comités thématiques visés à l'article 4 du décret constitutif du TGF ;
- au Directeur général et à l'ensemble du personnel du TGF, quel que soit leur statut ;
- aux experts, consultants, auditeurs et autres prestataires intervenant pour le compte du TGF ;
- aux porteurs de projets et bénéficiaires, dans la limite de leurs obligations contractuelles vis-à-vis du TGF.

Article 3 : Définitions

Au sens de la présente charte, on entend par :

- **Conflit d'intérêts** : toute situation dans laquelle une personne concernée a, directement ou indirectement, un intérêt personnel, familial ou professionnel de nature à compromettre ou paraître compromettre l'exercice indépendant, objectif et impartial de ses fonctions au sein ou pour le compte du TGF.
- **Lanceur d'alerte** : toute personne qui signale de bonne foi un fait constitutif d'un manquement à la présente charte ou aux textes applicables au TGF, dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions ou de ses relations avec le TGF.
- **Partie prenante** : toute personne physique ou morale, communauté ou institution susceptible d'être affectée par les activités ou les financements du TGF, ou d'y prendre part.

CHAPITRE II : DES PRINCIPES ÉTHIQUES FONDAMENTAUX

Article 4 : Intégrité

Toute personne concernée exerce ses fonctions avec honnêteté, loyauté et probité. Elle s'abstient de tout acte susceptible de porter atteinte à la réputation du TGF ou à la confiance placée en lui.

Article 5 : Transparence

Le TGF conduit ses activités, notamment la sélection et le suivi des projets financés, l'attribution des ressources et la gestion financière, dans des conditions de transparence permettant un contrôle effectif par les organes compétents et, dans les limites fixées par les textes en vigueur.

Article 6 : Redevabilité

Les organes et le personnel du TGF rendent compte de leur gestion conformément aux procédures prévues par le décret constitutif du TGF et par la présente charte.

Toute décision d'attribution de ressources est motivée et dûment documentée afin d'en assurer la traçabilité.

Article 7 : Équité et non-discrimination

L'accès aux financements et aux mécanismes du TGF s'exerce sans discrimination fondée sur le genre, l'ethnie, la région, l'appartenance politique ou toute autre considération étrangère aux critères techniques et environnementaux d'éligibilité.

Article 8 : Intégrité environnementale et sociale

Le TGF veille à ce que les projets et activités qu'il finance respectent les exigences d'intégrité environnementale, de la permanence des résultats d'atténuation et de sauvegarde des droits des communautés, conformément aux principes applicables au marché du carbone togolais.

Article 9 : Équité intergénérationnelle

Les décisions du TGF prennent en compte les intérêts des générations futures, notamment dans l'allocation des ressources entre dépenses de fonctionnement et investissements à impact durable.

CHAPITRE III : DES OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 10 : Indépendance de jugement

Les membres du Conseil d'Administration exercent leur mandat dans l'intérêt exclusif du TGF et de sa mission, indépendamment de tout mandat impératif de la structure qui les a proposés.

Article 11 : Déclaration d'intérêts

Chaque membre du Conseil d'Administration souscrit, lors de son entrée en fonction puis annuellement, une déclaration d'intérêts mentionnant ses fonctions, mandats et participations susceptibles d'entrer en conflit avec sa mission au sein du TGF. Cette déclaration est tenue par le secrétariat du Conseil d'Administration dans des conditions garantissant sa confidentialité, sous réserve d'un cas avéré de conflit d'intérêts porté à la connaissance du Conseil.

Article 12 : Devoir de confidentialité

Les membres du Conseil d'Administration sont tenus à la confidentialité des délibérations, documents et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur mandat, y compris après la cessation de leurs fonctions, sous réserve des obligations légales de transparence.

Article 13 : Assiduité

Les membres du Conseil d'Administration s'engagent à participer activement et régulièrement aux réunions et travaux du Conseil et des sous-comités auxquels ils appartiennent.

CHAPITRE IV : DES OBLIGATIONS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DU PERSONNEL

Article 14 : Loyauté et diligence

Le Directeur général et le personnel du TGF exercent leurs fonctions avec diligence, compétence et loyauté envers les missions du TGF, dans le respect des décisions du Conseil d'Administration.

Article 15 : Déclaration d'intérêts du Directeur général

Le Directeur général souscrit, lors de sa prise de fonction puis annuellement, une déclaration d'intérêts dans les mêmes conditions que les membres du Conseil d'Administration prévues à l'article 11.

En raison de son rôle d'ordonnateur du budget et de pilote de la sélection des projets, cette déclaration fait l'objet d'un examen annuel par le Conseil d'Administration.

Article 16 : Obligation de signalement des conflits d'intérêts

Conformément à l'article 20 du décret constitutif du TGF, le Directeur général informe sans délai le Conseil d'Administration de tout conflit d'intérêts susceptible d'affecter l'exercice de ses fonctions et de ses missions. La même obligation de signalement immédiat à sa hiérarchie s'applique à tout membre du personnel.

Article 17 : Devoir de réserve

Le personnel du TGF s'abstient de toute prise de position publique susceptible de nuire à l'image d'impartialité du TGF, sans préjudice du droit de signalement prévu au Chapitre VIII de la présente charte.

Article 18 : Usage des ressources et des biens du TGF

Les ressources, biens et informations du TGF sont utilisés exclusivement aux fins de la mission du TGF. Tout usage personnel ou à des fins étrangères à cette mission est prohibé.

Article 19 : Interdiction des cadeaux et avantages indus

Il est interdit à tout membre du personnel ou dirigeant du TGF de solliciter ou d'accepter, directement ou indirectement, tout don, avantage ou faveur de la part d'un porteur de projet, d'un partenaire ou de tout tiers en relation d'affaires avec le TGF, de nature à influencer l'exercice de ses fonctions ou de ses missions.

Tout membre du personnel est tenu de déclarer son patrimoine et bénéficie de la protection de ses données afin de se conformer aux règles de conformité aux bonnes pratiques de gouvernance.

CHAPITRE V : DES OBLIGATIONS DES MEMBRES DES COMITÉS THÉMATIQUES, DES EXPERTS ET DES PRESTATAIRES EXTERNES

Article 20 : Indépendance des membres des comités thématiques

Les membres des comités thématiques visés à l'article 4 du décret constitutif, chargés d'émettre des avis techniques sur les demandes de financement, exercent cette fonction en toute indépendance. Ils souscrivent, avant chaque session d'examen de dossiers, une déclaration ponctuelle d'absence de conflit d'intérêts à l'égard des projets soumis à leur avis.

Article 21 : Abstention des membres des comités thématiques

Tout membre d'un comité thématique se trouvant en situation de conflit d'intérêts à l'égard d'un dossier examiné devra s'abstenir de toute participation à la délibération sur l'affaire le concernant directement ou indirectement. Aucune information ne devra lui être communiquée en lien avec l'affaire .

Article 22 : Indépendance des auditeurs et experts externes

Le cabinet d'audit externe visé à l'article 28 du décret constitutif, ainsi que tout expert ou consultant intervenant pour le compte du TGF, atteste préalablement à sa mission de l'absence de lien d'intérêt avec les structures auditées, contrôlées ou évaluées dans le cadre de cette mission. Cette attestation est renouvelée à chaque nouvelle mission.

Article 23 : Obligation de confidentialité des prestataires externes

Les experts, consultants et prestataires externes sont tenus aux mêmes obligations de confidentialité que le personnel du TGF pour toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leur mission.

CHAPITRE VI : DE LA PRÉVENTION ET DE LA GESTION DES CONFLITS D'INTÉRÊTS

Article 24 : Identification des situations de conflit

Constitue notamment un conflit d'intérêts le fait, pour une personne concernée, de participer à l'examen ou à la décision d'attribution d'un financement à une structure dans laquelle et/ou avec laquelle elle entretient ou détient avec un proche ou une entité, des liens significatifs.

Article 25 : Obligation d'abstention

Toute personne se trouvant dans une situation de conflit d'intérêts avéré ou potentiel s'abstient de participer aux délibérations, votes et décisions concernés, et en informe préalablement l'organe compétent.

Article 26 : Procédure de traitement

Le Conseil d'Administration examine les déclarations de conflit d'intérêts et arrête les mesures appropriées, pouvant aller jusqu'au retrait du dossier concerné de la compétence de la personne en situation de conflit.

CHAPITRE VII : DE L'INTÉGRITÉ FINANCIÈRE ET DE LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Article 27 : Tolérance zéro à l'égard de la corruption

Le TGF applique une politique de tolérance zéro à l'égard de la corruption, de la fraude, du détournement de fonds et de toute autre forme de malversation, conformément au code de transparence dans la gestion des finances publiques.

Article 28 : Passation des marchés

Les marchés, conventions et contrats du TGF sont passés dans le respect des principes de transparence, de mise en concurrence et d'égalité de traitement des candidats, conformément aux plans de passation adoptés par le Conseil d'Administration en application de l'article 7 du décret constitutif.

Article 29 : Traçabilité des fonds

Toute attribution de ressources du TGF fait l'objet d'une traçabilité documentaire complète, depuis la demande de financement jusqu'au rapport d'exécution, conservée et accessible aux organes de contrôle.

Article 30 : Coopération avec les organes de contrôle

Le TGF coopère pleinement avec le cabinet d'audit externe, la Cour des Comptes et les autres organes de contrôle de l'État compétents, dans l'exercice de leurs missions, conformément aux articles 28 et 28 bis du décret constitutif.

CHAPITRE VIII : DE LA SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DANS LE CHOIX DES PROJETS FINANCÉS

Article 31 : Critères d'éligibilité

Les comités thématiques et le Directeur général s'assurent, préalablement à toute décision de financement, que les projets soumis respectent les exigences d'intégrité environnementale et sociale applicables, notamment l'absence de double comptage, la permanence des résultats d'atténuation et la compatibilité avec les contributions déterminées au niveau national.

Article 32 : Consentement et participation des communautés

Les projets financés par le TGF affectant des communautés locales font l'objet d'une consultation préalable de ces dernières, dans des conditions garantissant leur participation effective et informée.

Article 33 : Principe de non-nuisance

Le TGF s'assure que les projets qu'il finance ne causent pas de préjudice disproportionné à l'environnement, aux droits des communautés ou aux groupes vulnérables.

CHAPITRE IX : DU MÉCANISME DE SIGNALEMENT, DE PLAINTES ET DE PROTECTION DES LANCEURS D'ALERTE

Article 34 : Droit de signalement

Toute personne concernée, ainsi que toute partie prenante externe, peut signaler de bonne foi tout fait constitutif d'un manquement à la présente charte.

Article 35 : Canal de signalement

Le Conseil d'Administration met en place un canal de signalement garantissant la confidentialité de l'identité du lanceur d'alerte et des informations communiquées. Les modalités pratiques de ce canal sont précisées par le règlement intérieur du TGF.

Article 36 : Protection contre les représailles

Aucune mesure de représailles, quelle qu'en soit la nature, de quelque nature que ce soit, ne peut être prise à l'encontre d'une personne ayant procédé à un signalement de bonne foi conformément à la présente charte.

Article 37 : Traitement des plaintes liées aux projets financés

Les plaintes formulées par les communautés ou parties prenantes affectées par un projet financé par le TGF sont traitées selon une procédure transparente et accessible, dont les modalités sont fixées par le règlement intérieur.

CHAPITRE X : DES SANCTIONS

Article 38 : Principe

Tout manquement à la présente charte expose son auteur aux mesures disciplinaires, administratives ou contractuelles appropriées, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles dont il peut faire l'objet.

Article 39 : Renvoi aux textes applicables

Les manquements des membres du Conseil d'Administration sont traités conformément à la procédure de révocation prévue à l'article 7 du décret constitutif du TGF.

Les manquements commis par le Directeur général, le personnel, les membres des comités thématiques et les prestataires externes sont sanctionnés conformément au règlement intérieur du TGF ainsi qu'aux dispositions légales et réglementaires applicables, le cas échéant.

Tout manquement grave d'un bénéficiaire entraîne la suspension ou le retrait du financement accordé, sans préjudice des actions en répétition de l'indu.

CHAPITRE XI : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 40 : Diffusion

La présente charte est portée à la connaissance de toute personne concernée, notamment par sa remise lors de l'entrée en fonction et son inclusion dans les conventions de financement conclues par le TGF.

Article 41 : Révision

La présente charte peut être révisée par délibération du Conseil d'Administration, notamment pour tenir compte de l'évolution des textes applicables au TGF et au marché du carbone.

Article 42 : Entrée en vigueur

La présente charte entre en vigueur à compter de la date de la délibération du Conseil d'Administration l'adoptant.

Fait à Aného, le

Le Président du Conseil d'Administration

Le Directeur général